



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום
מקרקעין אביטל שרייבר

פריד אברהם אליהו פריצי, ת.ז. [REDACTED]
באמצעות ב"כ: עו"ד דובר רוני

תובע

נגד

נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 20
באמצעות ב"כ: אסתר ביהם
רבי עקיבא 20, ירושלים

נתבעת

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא סעד לקבלת החזר כספי בגין תיקונים שביצע התובע בדירתו
וברכוש המשותף.

1. התובע הוא בעל זכויות בדירה בבית המשותף שברחוב רבי עקיבא 20 בירושלים,
שאינו רשום כבית משותף (להלן – הבית המשותף). בבית המשותף 4 דירות. הבית
המשותף הוא בניין ישן מאד (לטענת הצדדים קיים בין 200 ל-300 שנים). הנתבעת
היא נציגות הבית המשותף.

2. במהלך השנים התנהלו עשרות הליכים בין בעלי הדירות בבית המשותף ובינם לבין
הנציגות.

טענות התובע

3. בהליך הנוכחי, מבקש התובע לחייב את הנציגות בסך של 48,970 ₪ בגין עבודות
שביצע בדירתו וברכוש המשותף של הבית המשותף בחודש נובמבר 2014.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. לטענתו, בשנת 2014 התגלו סימני רטיבות בדירתו, והחלו בעיות בפתיחת דלת הכניסה לדירה, והתברר שהדבר נובע מתנודות של שורות ריצוף בסמיכות לדלת. כמו כן עקב שקיעת קיר נושא נוצרו סדקים בקיר ובתקרה.

5. התובע פנה לנציגות בדרישה לתקן את הליקויים והנציגות באחד המקרים השיבה שמכיוון שיש הליך תלוי עומד בבית המשפט, יש להמתין לסיום ההליך ובהמשך התעלמה מפניותיו.

6. לטענתו לא היה קשר בין אותו הליך לתיקון שהתבקש.

7. בשל סירוב הנציגות לבצע את התיקונים, ובשל דחיפותם, ביצע התובע את התיקונים בעצמו, על פי חוות דעת של מהנדס מטעמו. לטענתו, מכיוון שמקור הליקויים ברכוש המשותף, על הנציגות לשאת בעלות התיקונים ולכן על הנציגות להשיב לו את הסכומים ששילם לביצוע התיקונים.

טענות הנתבעת

8. לטענת הנתבעת, העניין נשוא התביעה נדון בהליכים קודמים והתובע מנוע ומושתק מלהעלותו שוב.

9. לטענתה, העילות התיישנו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/244/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. עוד לטענתה, התובע המתין עם התביעה עד לאחר שוידא שאין לבית המשותף נציגות מכהנת שתוכל להתגונן מתביעתו.

11. התובע הזניח את דירתו והדירה לא שופצה מאז שנות החמישים של המאה הקודמת, והליקויים התגלו בה שנים רבות לפני שנת 2014. בעלי הדירות האחרים שיפצו במהלך השנים את דירותיהם ואילו התובע בחר שלא לשפץ את דירתו וביקש לעשות זאת על חשבון הנציגות.

12. בשנת 2010 הגיש התובע תביעה בהליך 135/10 בה טען שבמסגרת שיפוץ שמבצעת הנציגות, בעקבות הכרזה על המבנה כמבנה מסוכן, היא מתעלמת מליקויים בחלק הצפוני של המבנה בו נמצאת דירתו.

13. בשנת 2013 הגיש התובע תביעה נזיקית נגד הנציגות בהליך 46274-09-13 בה דרש פיצויים על נזקים שנגרמו לטענתו לדירתו מהרכוש המשותף. ביניהם נטען לליקויים נשוא הליך זה. באותו הליך נדחו טענותיו של התובע גם בעניין נשוא הליך זה, בפסק דינה של כב' השופטת ליפשיץ מיום 12.11.2019. כן נדחו באותו פסק דין טענות התובע לעניין השאלה האם בוצעו עבודות חיזוק או תיקונים אחרים ברכוש המשותף בשל כך שהדבר התברר והוכרע בהליך 135/10.

14. לטענתה, דרך המלך לביצוע תיקון ליקויים ברכוש המשותף כאשר הנציגות מסרבת לבצעם, היא באמצעות פניה למפקח, אולם למרות שהתובע פתח בהליכים משפטיים רבים, גם לפי טענתו פנה בעניין זה לנציגות שנים לאחר גילוי הליקויים והסיבה לעיתוי ביצוע אותן עבודות היו שיקולים זרים ולא דחיפות בביצוען. לפיכך הנסיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אינן עומדות במבחנים שנקבעו בפס"ד ברע"א 4989/17 (עניין חיים) לשיפוי דייר
שביצע תיקונים ברכוש המשותף.

ההליך

15. התביעה הוגשה תחילה בתיק 230/21 ביום 21.6.2021. בהיעדר נציגות, הופנה התובע
למפקח בסמכותו המנהלית לצורך מינוי נציגות. לאחר מתן החלטה לעניין מינוי
נציגות, חודש ההליך, תוך שגב' ביהם, מונתה להיות נציגת הנציגות בהתאם למנגנון
רוטציה שחודש בנושא מינוי הנציגות בבית המשותף.

16. ביום 19.6.2023 נתנה החלטה בבקשת הגב' ביהם, על פיה הגב' ביהם רשאית
להמשיך ולהיות נציגת הנציגות לצורך ניהול הליך זה, ועם זאת נקבע שהתובע רשאי
לבקש לצרף להליך את הנציגות הנוכחית לצורך הצגת עמדתה בעניינים נשוא
ההליך. ההחלטה נתנה לנוכח מצב הדברים הייחודי בבית המשותף בו הנציגות
מתחלפת ברוטציה בין בעלי הדירות, המסוכסכים ביניהם, מבלי שיש לאסיפה
הכללית משקל באשר לזהות הנציגות, ומכיוון שבעת הגשת התביעה הייתה הגב'
ביהם נציגת הנציגות.

ברקע הדברים אוסיף כי ביום 30.8.2023 נתתי פסק דין בסכסוך אחר, בהליך
1/325/2019, בו התובע תבע בעלי דירות אחרים בשם הנציגות. באותו הליך הותר
לתובע להמשיך בהליך גם לאחר שלא שימש כנציג נציגות. טענות הנתבעים כנגד
ניהול ההליך על ידי התובע בשם הנציגות נדחו, וגם הערעור שהגישו הנתבעים בין
היתר בעניין נדחה (ר' פסק הדין בעש"א 34750-01-24 מיום 29.2.2024).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. ביום 14.2.2023 התקיימה ישיבה מקדמית, לאחריה נקבע שעל התובע להמציא מסמכים הנוגעים להליך שהתנהל בבית משפט השלום. התובע המציא מסמכים כאמור במסגרת הודעה מיום 29.3.2023 (להלן – הודעת התובע).

18. לאחר שהומצאה הודעת התובע מצאתי שיהיה יעיל יותר לדון בתיק לגופו טרם מתן הכרעה בטענות המקדמיות שהעלתה הנתבעת, ועל כן התיק נקבע לישיבת הוכחות.

19. ביום 6.3.2024 התקיימה ישיבת ההוכחות במסגרתה מטעם התובע העיד התובע עצמו, ומר שי נוראל, מי שביצע את העבודות מטעמו. מטעם הנתבעת העידה הגב' ביהם. בסיום ישיבת ההוכחות נשמעו סיכומים בעל פה.

דיון והכרעה

טענות מקדמיות

20. טענת ההתיישנות שהעלתה הנתבעת נדחתה. המועד שבו נולדה העילה לצורך מרוץ ההתיישנות הוא המועד שבו התגבשו העובדות המהותיות שמזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו [ר' א' גורן, **סוגיות בסדר דין אזרחי**, מהדורה 13 בעמ' 239 (להלן – **הספר "סוגיות בסדר דין אזרחי"**)]. בענייננו, עילת התביעה היא השבה של סכום ששילם התובע לביצוע תיקונים, כאשר מכתב התביעה עולה כי הסכום שולם בחודש נובמבר 2014, מכאן שגיבוש העובדות המהותיות הסתיים בחודש נובמבר 2014, וכתב התביעה המקורי בעניין זה הוגש טרם חלפו 7 שנים ממועד זה, ביום 21.6.2021.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/244/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. אף שניתן לראות בעילת התביעה כפי שהוגשה עילת תביעה לצורך בחינת טענת ההתיישנות, אין בכך כדי להביא למסקנה שהתובע היה רשאי להגיש תביעה בעילה זו, שכן לצורך בחינת השאלה האם קיים מעשה בית דין, יש לבחון את העילה במובנה הרחב. כפי שנאמר **בספר "סוגיות בסדר דין אזרחי"** בעמ' 225:

"קיים הבדל בין הגדרת "עילה" כמקימה זכות לסעד לבין הגדרת "העילה" לעניין מעשה-בית-דין. לעניין הראשון, פירושו של הדיבור צר יותר, שכן בית המשפט אינו יכול לדון בעובדה שלא הובאה לפניו. בעניין השני, המבחן רחב יותר, שכן כאן קובע העיקרון של אי הטרדת הנתבע בתביעות אחדות בגין אותו מעשה".

בענייננו, כפי שיורחב להלן, קיים מעשה בית דין במובנה הרחב של העילה, ועל כן דין התביעה דנן להידחות.

22. בע"א 3065-22 **יעקב יעקב נ' שרותי כשרות ושמיטה בד"ץ העדה החרדית ירושלים** (נבו 17.8.2022) בפסקה 14, נסקרו ההלכות באשר לאופן בו נבחנת העילה לעניין מעשה בית דין:

"כדי לזהות האם העילה שנתבעה בהליך המאוחר זהה לעילה שעמדה במוקד תביעה מוקדמת שכבר הוכרעה בפסק דין אחר, יש לבחון האם מבחינה מהותית מדובר בשתי התדיינויות באותו עניין עצמו" ([ע"א 8444/19](#) גיבור נ' אזורים בנין (1965) בע"מ, פסקה 21 [פורסם בנבו] (26.04.2022)). את הדיבור "באותו עניין עצמו" פירש בית משפט זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפרשנות רחבה. כך נקבע כי "העיקרון של מעשה בית דין יחול אף אם שתי התביעות מבוססות על עילה שהיא רק זהה ביסודה, אפילו בתביעה המאוחרת נכללים פרטים ורכיבים שלא נזכרו בתביעה הקודמת" ([ע"א 2035/03 לב יסמין בע"מ נ' ת.ג.י. בע"מ, נח\(6\) 453 447 \(2004\)](#)). על בית המשפט לבחון בין היתר האם התשתית העובדתית הבסיסית שעומדת בלב התביעה המוקדמת והמאוחרת זהה, כאשר כל "טענה אפשרית הקשורה קשר ענייני הדוק בעילה, אפילו לא הועלתה בפועל על ידי התובע" תחסם על ידי השתק העילה ([ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי-טפחות, פסקה 24 \[פורסם בנבו\] \(05.01.2011\)](#)). כן ראו: עניין מוסקונה בפסקה 7; [ע"א 7183/13 ברק נ' דלתא קפיטל גרופ בע"מ, פסקה 19 \[פורסם בנבו\] \(12.07.2015\)](#). כך עולה גם [מתקנה 25\(א\)](#) לתקנות, הקובעת כי "תובע יכול בכתב תביעה את מלוא הסעד שלטענתו הוא זכאי לו בשל עילת התביעה ולא יוכל להגיש תביעה בשל החלק שלא תבע". [תקנה 25\(א\)](#) נועדה אפוא להשתיק את התובע לא רק ביחס לאותן הטענות שהוא העלה במסגרת התביעה הראשונה ושנדונו בפסק הדין שהכריע בה, אלא גם ביחס לטענות שהתובע לא העלה בתביעה זו, אף שיכול היה לעשות כן.

23. בענייננו, טען התובע שבשנת 2014 התגלו סימני רטיבות בדירת התובע, ובדיקה העלתה שחודרת רטיבות לתחתית חדר השינה בדירתו, רטיבות שגורמת לעובש ולקילופי צבע וטיח. כמו כן החלו בעיות בפתיחת דלת הכניסה לרווחה והתברר כי הדבר נובע מתנודות של שורות הריצוף בסמיכות לדלת. בנוסף, עקב שקיעת קיר נושא נפתחו סדקים רבים בקיר ועוד. התובע פנה לנציגות אשר השיבה לו שאין מקום לבצע תיקונים כל עוד יש הליך תלוי ועומד בבית המשפט, ובהמשך, לאחר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התכתבות נוספת, טען המבקש שנגרמים נזקים קשים לדירתו בכל יום שעובר ועל כן, בשל היעדר מענה מהנציגות, ביצע את העבודה הנדרשת ושילם סך של 48,970 ₪ (ר' סעיפים 10-21 לכתב התביעה).

התובע לא פירט בכתב התביעה מהו הבסיס המשפטי להגשת התביעה בפני ערכאה זו. מעדות נוריאל מטעם התובע עלה שמתוך הסכום שנתבע, העבודות שבוצעו ברכוש המשותף היו בסך של 18,000 ₪ על פי הצעת המחיר (בתוספת מע"מ) ולכל היותר כללו סכום נוסף של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ בגין יציקת הבטון במרפסת. יתר הסכום שולם בגין עבודות בתוך דירת התובע (ר' הצעת המחיר נ/2 ופרוטוקול הדיון מיום 6.3.2024 בעמוד 2 שורות 6-11). מכאן שכל סכום מעבר לסך של 20,500 ₪ בתוספת מע"מ שנכלל בכתב התביעה, מתייחס לתשלום תיקונים שבוצעו בדירת התובע.

24. אמנם באשר לתיקונים שמבצע בעל דירה ברכוש המשותף, הכירה הפסיקה במקרים חריגים בזכותו של בעל הדירה לקבל השבה במסגרת הליך המתנהל בפני המפקח על רישום מקרקעין [ר' רע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14.12.17) (להלן – עניין חיים)]. אולם בכל הנוגע לתיקונים שמבצע בעל דירה בדירתו, הרי שמדובר בתביעה כספית נזיקית שאינה בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, המפורטת בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 ואשר נקבע שאין להרחיבה [ר' לדוגמה ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, כח (1) 730 (1974)]. לפיכך דין רכיב זה להימחק מההליך, ועל כן אני מורה על מחיקתו. עם זאת נראה כי גם לגופו של עניין, בשל יתר הנימוקים, ממילא, גם אם היה הרכיב האמור בסמכות ערכאה זו, היה מקום לדחות את הסעד בעניינו גם לגופו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/244/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. התובע ניהל כלפי הנתבעת ויתר בעלי הדירות בבית המשותף תביעה בהליך 46274-

09-13 בבית משפט השלום בירושלים. כתב התביעה באותו הליך הוגש ביום 30.9.2013 (כתב התביעה על נספחיו צורף להודעת התובע בעמודים 246-3). בסעיף 103 לכתב התביעה טען התובע בין היתר "מצב דירתו של התובע הולך ומדרדר בשל תזוזת הקרקע והיסודות שלא טופלו והנזקים אף החמירו ומחמירים... ביום 14.2.2013 קיימו המהנדסים ממשרד גלאור ביקור נוסף בבנין, לאחר שמים החלו חודרים לחדר השינה של התובע דרך הקירות, במקום בו נחפרו קודם לכן בורות ע"י הקבלן שהנתבעת 1 העסיקה. מאז התרחבו הסדרים בקירות ובתקרה והסדקים בין המרצפות כתוצאה מתנודות היסודות, עד כדי כך שהדלתות בדירה כבר אינן יכולות להיסגר..." בסעיפים 104 – 105 לאותה תביעה טען התובע כי הנתבעים ביצעו כלפיו בגין המעשים האמורים עוולות של מטרד ליחיד ורשלנות, וביקש לחייבם בנזקים בסך של 810,500 ₪ ולצרכי אגרה העמיד את הסכום על סך של 500,000 ₪. התובע פירט באופן כללי את האופן בו חישב את נזקיו בסעיף 106 לכתב התביעה.

26. בהמשך כתב התביעה באותו הליך, ביקש התובע לחייב את הנתבעים בהשבת כספי שיפוצים שלטענתו היה על הנתבעים לבצע אולם אלו לא בוצעו, ואשר בשל כך נקט בהליך אחר בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 135/10.

27. בהמשך, ביום 2.6.2014 הגיש התובע כתב תביעה מתוקן באותו הליך, בו חזר על הטענה בדבר הנזקים שנגרמו לדירתו ובכללם תזוזה ושקיעה של קירות, שקיעת ריצוף וכו' (סעיף 46 לכתב התביעה המתוקן בעמוד 254 להודעת התובע וטענה בדבר החמרת הנזק לרבות חדירת מים וחוסר יכולת לסגור דלתות בדירה בסעיף 65 לכתב התביעה המתוקן בעמוד 257 להודעת התובע). כן חזר התובע בכתב התביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/244/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המתוקן על הטענה בדבר השבת כספי השיפוצים שלא בוצעו לטענתו (עמוד 258 להודעת התובע).

28. בתצהיר עדות ראשית שהגיש התובע באותו הליך, טען בסעיף 87 (עמוד 277 להודעת התובע) כי בשל הדחיפות ביצע עבודות דחופות וזמניות למניעת כניסת מים לדירתו שעלו לו 48,970 ₪ והן אינן כלולות בתביעה משום שהעניין התרחש רק לאחר הגשת כתב התביעה (התובע חזר על כך בסיכומיו באותו הליך – ר' סעיף 59 בעמוד 290 להודעת התובע).

אציין שטענה זו בתצהיר ובסיכומים שהוגשו באותו הליך, היא הבסיס העיקרי לטענת התובע כעת, שלמעשה מדובר באירועים שאירעו לאחר הגשת התביעה בהליך 13-09-46274 ועל כן היה רשאי להגיש תביעה נפרדת.

29. פסק הדין בהליך האמור ניתן ביום 12.11.2019 (פסק הדין צורף כנספח ו לכתב הגנה בהליך הנוכחי). בפסקה 75 לפסק הדין צוטטו דבריו של התובע מחקירתו בה הזכיר את הסך של למעלה מ-48,000 ₪ ששילם לקבלן, ונקבע שהתובע לא הציג קבלות ולא הביא את הקבלן להוכחת נזקיו אלו, ומשכך בין היתר נדחה גם רכיב התביעה בגין תיקונים זמניים של נזקים. דהיינו, למרות אמירות התובע בתצהירו ובסיכומיו באותו הליך, בית המשפט התייחס בפסק הדין לסכום האמור ככזה שנכלל בהליך, וקבע שהוא דוחה את הסעד בעניין. ככל שהתובע סבר שבית המשפט טעה בעניין זה, וכלל בטעות את הרכיב האמור למרות שלטענתו לא נכלל בתביעה, הרי שהדרך להתמודד עם כך היא באמצעות הגשת ערעור, ולא באמצעות הגשת תביעה חדשה בעניין זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/244/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנוסף, בפסקה 80 לפסק הדין, בנוגע לפיצוי שביקש התובע בגין אי הנוחות שבמגורים בדירתו בשל הליקויים להם טען, נקבע שלא הוכח בחוות הדעת שהוגשו מה שיעור הנזקים בדירת התובע מחמת גילה אל מול הליקויים ברכוש המשותף. מכאן שבאשר לנזקים בתוך דירת התובע, נתנה הכרעה בנוגע לשאלת היותם נובעים מהליקויים הנטענים ברכוש המשותף.

מכל מקום, מכיוון שכתב התביעה באותו הליך, ובודאי כתב התביעה המתוקן, הוגשו על בסיס אותם נזקים הנטענים בתביעה הנוכחית ככאלו שהיוו בסיס לתיקונים שבוצעו על ידי התובע, ואותם תיקונים בוצעו חודשים ספורים לאחר הגשת כתב התביעה המתוקן, הרי שמבחינה מהותית מדובר באותה מסכת עובדתית, כשהדבר היחיד שהשתנה בה הוא החלטת התובע לבצע את התיקונים בסמוך להגשת אותה תביעה, על חשבונו. דהיינו, מחד התובע הגיש תביעה בסעד של מאות אלפי ₪ בטענה שהוא זכאי לפיצוי בגין תיקונים שבצע בעבר בגין אותם ליקויים, ומאידך, בסמוך לאחר הגשת אותה תביעה, הזמין קבלן לתיקון אותם ליקויים. איני מקבלת את טענת התובע שהתיקונים שביצע בשנת 2014 היו בגין נזקים מאוחרים לתביעה שהגיש בהליך 13-09-46274, שכן הן בכתב התביעה המקורי והן בכתב התביעה המתוקן שהגיש באותו הליך, נתנה התייחסות ספציפית לאותם נזקים הנטענים בכתב התביעה נשוא הליך זה. מכל מקום, כאמור, פסק הדין נשוא אותו הליך התייחס גם לסכומים נשוא הליך זה, ודחה את התביעה בעניין.

יתרה מכך, גם בחקירתו הנגדית של התובע, כאשר נשאל על התביעה בהליך הנ"ל בנוגע לרכיבים של תיקון קירות חדר השינה, הודה כי מדובר באותם קירות, ואם היתה התביעה מתקבלת, יכול להיות שלא היה מגיע להליך הנוכחי (פרוטוקול הדיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מיום 6.3.2024 עמוד 8 שורות 42-35), מה שמחזק את ההבנה כי למעשה התובע היה מודע לכך שבתביעה הנוכחית כלולים רכיבים שנדונו בהליך הקודם, אולם לא היה שבע רצון מכך שתביעתו בהליך הקודם לא התקבלה, ועל כן תבע בהליך הנוכחי.

30. יתר על כן, בהליך נוסף, 10-135, שהתנהל בפני המפקח על רישום מקרקעין בירושלים, בתביעה שהגיש התובע נגד הנתבעת, ביקש התובע צווי עשה לביצוע תיקונים ברכוש המשותף, על פי חוות דעת גלאור מיום 8.3.2003 וחוות דעת נוספת של "הדס ביקורת מבנים". כתב התביעה צורף כנספח ב לכתב ההגנה בהליך זה, ומסעיף יא לכתב התביעה עולה כי הנזקים הנטענים בדירת התובע דומים מאוד לנזקים נשוא הליך זה – אבני קיר נשברות, יסודות שוקעים, רצפה בדירת התובע שוקעת, קיר פנימי שוקע וכו'. מפסק הדין שניתן ביום 13.3.2013 עלה כי תוך כדי ההליך הוגשו חוות דעת נוספות באשר לליקויים ברכוש המשותף, שהתייחסו בין היתר לליקויים ביסודות הבית המשותף בין היתר בסמוך לדירת התובע, שהביאו לשקיעת הרצפה ולתזוזת קיר בדירתו (ר' לדוגמה פסקה 43 לפסק הדין). כב' המפקח כתב בפסק הדין שהצדדים לא הצליחו להוכיח מה מצבו העדכני של הבית המשותף, אף שאין מחלוקת על כך שהיו ליקויים ברכוש המשותף ושבוצעו תיקונים במהלך השנים. משכך נקבע בפסק הדין שהדרך היחידה לפתרון הבעיה היא מינוי מהנדס למתן חוות דעת בדבר מצבו הנוכחי של הבית המשותף, ויקבע מה התיקונים הנדרשים ואפן הפיקוח על העבודות.

על פסק הדין בהליך 10-135 הוגש ערעור, בעקבותיו הוחזר ההליך ביום 15.2.2016 למתן פסק דין משלים בשאלה האם נדרשים עוד תיקונים כלשהם ברכוש המשותף בבית. במסגרת המשך ההליך לצורך מתן פסק הדין המשלים מונה מומחה נוסף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/244/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק הדין המשלים ניתן ביום 15.4.2018 וצורף כנספח ז לכתב ההגנה בהליך זה, ונקבעו בו העבודות שעל הנציגות לבצע (בשל מערכת היחסים הכושלת בין הצדדים, העבודות לא בוצעו עד היום).

מהאמור עולה כי בכל הנוגע לליקויים ברכוש המשותף, ואף לליקויים בדירת התובע, הרי שמדובר בליקויים דומים לאלו שנדונו בהליך 10-135, והמענה שניתן בפסק דינו של המפקח מיום 13.3.2013 לעניין מינוי מהנדס למתן חוות דעת לעניין המצב העדכני של הליקויים בבית המשותף, אמור היה לתת מענה גם לליקויים נשוא ההליך הנוכחי. העובדה שהוגש ערעור על פסק הדין ושפסק הדין הוחזר לצורך מתן השלמה וגם העובדה שלא בוצע – אינה גורעת מכך שאותו הליך נועד למעשה לתת מענה לאותם ליקויים נשוא הליך זה, שהתובע פעל לתקנם לטענתו בשנת 2014.

התובע צירף לתביעתו חוות דעת של המהנדס גלאור מיום 1.9.2014, אולם לא ביקש להעיד את המומחה ולא זימן אותו להיחקר על חוות דעתו, ועל כן לא ניתן לתת משקל רב לאמור בה. מכל מקום, גם מחוות דעתו של המומחה, אשר נתן גם חוות דעת קודמות בהליכים אחרים באותו עניין, לא עולה שמדובר בליקויים חדשים, אם כי ציין בחוות דעתו "להלן רשימת ליקויים שיש לתקן ללא דיחוי", אולם בפועל, מפירוט הליקויים, עולה שמדובר באותם ליקויים שפורטו גם בהליכים האחרים, כאמור לעיל. התובע מצדו ציין בסעיף 10 לכתב התביעה כי התגלו סימני רטיבות בשנת 2014 והחלו בעיות בפתיחת דלת הכניסה לרווחה והדבר נובע מתנודות שורות ריצוף בסמוך לדלת וכי התברר שנוצרו סדקים בקירות החיצוניים, אולם בניגוד לאמור בכתב התביעה, עולה שכבר בכתב התביעה שהוגש בהליך 13-09-46274 בשנת 2013, נטען לאותם ליקויים בדיוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גם מדברי התובע עצמו בחקירתו הנגדית עולה כי לכל הפחות חלק מהליקויים נטענו על ידו כבר בהליך 10-135, ועולה שהסיבה שבחר לטענתו לבצע את התיקונים בעצמו ולא להמתין לתוצאות ההליך, היא משך הזמן שבו התנהל ההליך (פרוטוקול הדיון מיום 6.3.2024 עמוד 6 שורות 40-48, עמוד 7 שורות 1-12). אולם העובדה שהתובע לא היה שבע רצון ממשך ההליך, אינה מביאה למסקנה שהוא זכאי לעשות דין לעצמו באותם עניינים שההליך עסק בהם.

כמו כן, ממכתב מיום 9.9.2014, נספח ה לכתב התביעה, ששלח התובע לנציגות בסמוך לפני שביצע את התיקונים, עולה שגם התובע עצמו היה מודע לכך שמדובר בתיקונים נשוא ההליכים שנקט, שכן כתב בין היתר "מצ"ב דוח עדכני של המהנדס גלאור המציין ליקויים קשים ברכוש המשותף שמקורם בתנודות הבנין שלא תוקנו עד כה, למרות המתחייב מהחוק, מהחלטות ומעווגן גם בפסקי דין שקבעו חובת הנציגות לבצעם" וכן המכתב מיום 28.10.2014, נספח ז לכתב התביעה "...ולבצע את כל הנדרש לקיום פסקי הדין ולביצוע התיקונים" (ההדגשות אינן במקור). מההתכתבות בין הצדדים באותו עניין, ומבחינת לוחות הזמנים, עולה כי באותה עת היה ערעור תלוי ועומד בהליך 10-135, וכן הליכי בזיון שנקט התובע בגין פסק דין בהליך אחר, 160/05 (בנוסף על ההליך שעדיין התנהל בתיק 13-09-46274), כך שסביר שהתייחסות התובע היתה לפסקי הדין בגין אותם 2 הליכים, שאחד מהם, 10-135, עסק כאמור באותם עניינים, אולם התובע לא היה שבע רצון מכך שהנציגות אינה מקיימת את פסק הדין שניתן בו.

31. מכל האמור עולה שהתובע ניהל בעבר שני הליכים שונים באותם עניינים נשוא הליך זה, ובפסקי הדין באותם הליכים נתנה התייחסות לליקויים ברכוש המשותף נשוא הליך זה, ומכאן שקיים מעשה בית דין בעניינים אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אי עמידת התובע בתנאים שנקבעו בפסק הדין עניין חיים

32. למעלה מן הצורך, אציין שגם אלמלא היה קיים מעשה בית דין, עולה שהתובע אינו זכאי להשבת הסכומים ששילם בגין תיקון הליקויים שביצע ברכוש המשותף.

33. בפסק הדין עניין חיים ברע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14.12.17) נקבעו תנאים מצטברים כבסיס לזכאותו של דייר בהחזר הוצאות אשר הוציא לשם תיקון ליקוי ברכוש המשותף ובכללם: כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף; כי הדייר פנה לנציגות בדרישה לתיקון וזו סירבה לתקנו; כי העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי; כי הוכחה נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר לעשות שימוש בדירתו; כי הליקוי תוקן על ידי הדייר בצורה נאותה; כי הוכחה עלות התיקון.

34. ראשית, כאמור לעיל, ככל שהתובע זכאי להחזר בהקשר זה, הרי שההחזר מתייחס לתיקון ליקויים ברכוש המשותף בלבד, ובענייננו, רק חלק מהסכום הנתבע מתייחס לתיקון ליקויים כאמור, ויתרת הסכום מתייחס לתיקון ליקויים בתוך דירת התובע.

35. שנית, התובע לא הוכיח שהעיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. להיפך, מהאמור לעיל עולה כי הליקויים היו ידועים לתובע מספר שנים קודם לביצוע התיקונים על ידו, והוא אף נקט בהליכים משפטיים בעניינם. מכל מקום, הנטל על התובע להוכיח כיצד עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח לביצוע תיקון של אותם ליקויים היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אולם התובע לא הוכיח דבר בעניין. התובע אמנם טען בחקירתו הראשית שהיתה חדירת מים מאסיבית בשנת 2014 שהביאה למצב שלא ניתן היה לפתוח את הדלתות (אם כי בכתב התביעה טען שהחלו **בעיות** בפתיחת הדלת) (פרוטוקול הדיון מיום 6.3.2024 בעמוד 5 שורות 31-35) אך דבר זה נטען גם בכתב התביעה בהליך בהליך 46274-09-13 שהוגש בחודש ספטמבר 2013, בסעיף 103, שם טען התובע שדלתות הדירה אינן יכולות להיסגר. מחוות הדעת מיום 14.2.2013 שצורפה לאותו כתב תביעה, מאותו מהנדס, גלאור, שנתן בהמשך את חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה הנוכחי, עולה כי כבר אז נטען לחדירת רטיבות **מרובה** לתחתית קירות חיצוניים של חדר השינה בדירת התובע, לסדקים בקירות ולשקיעת ריצוף, וכן לקושי להשתמש בדלת יציאה מהמטבח לגינה. בנוסף בחקירתו הנגדית טען התובע שבשנים קודמות לא היתה רטיבות למעט רטיבות קלה (פרוטוקול הדיון מיום 6.3.2024 בעמוד 6 שורות 12-14) אולם הדבר אינו עולה בקנה אחד עם חוות הדעת הקודמת של המהנדס גלאור, מתחילת שנת 2013. לפיכך איני נותנת אמון בטענת התובע שמדובר בשינוי משמעותי של המצב בשנת 2014, העומדת בניגוד לחוות דעת שהוא עצמו צירף לכתב התביעה, ובכל מקרה התובע לא הוכיח כי עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.

כמו כן, התובע לא הוכיח שהעבודות שבוצעו ברכוש המשותף, להבדיל מאלו שבוצעו בתוך דירתו, הן שהביאו לפתרון לנזקים החמורים שנטענו על ידו. העבודות שבוצעו ברכוש המשותף על פי הצעת המחיר שהוגשה כנספח לנ/2 כללו חפירה מסביב למבנה בקיר המערבי ומריחת חומר איטום על הקיר. אין כל ראיה לכך שאלו העבודות שפתרו את הנזקים החמורים הנטענים בדירת התובע, כאשר מאותה הצעת מחיר עולה כי בתוך דירת התובע בוצע ריצוף מחדש לצורך פתיחת דלת הכניסה ונעשה חיתוך משקוף בשער הכניסה לבית והתאמתו לצורך פתיחת השער. על פי ההיגיון,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/244/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אלו העבודות שפתרו את הקשיים החמורים להם טען התובע, ואשר לטענתו הם הליקויים שהחמירו משמעותית טרם ביצוע העבודות, אולם מדובר בעבודות שבוצעו בתוך ביתו ולא ברכוש המשותף, ועל כן כאמור לעיל, אינן יכולות להוות בסיס לתביעה בפני ערכאה זו. התובע עצמו ייחס את הליקויים החמורים והדחופים שהביאו לטענתו לביצוע העבודות על ידו ככאלו שקשורים לתיקונים בתוך דירתו, בעיקר בעניין פתיחת הדלת (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 6.3.2024 עמוד 6 שורות 29-36). באשר לחלק מהתיקונים הנטענים, אף אלו שבתוך דירתו, הודה שהיו קיימים עוד בשנת 2010, בזמן שהגיש את התביעה בהליך 10-135 (עמוד 6 שורות 40-48).

בנוסף, התובע לא הוכיח כי הליקויים האמורים בתוך דירתו נגרמו כתוצאה מהרטיבות שהוחמרה לטענתו משמעותית בשנת 2014, שכן אותם ליקויים שפירט בתוך דירתו הם בחלקם הגדול ליקויים שעל פי חוות הדעת שצורפו להליך 10-135, היו קיימים כבר בשנת 2003 (ר' חוות דעת של גלאור מיום 8.9.2003 שצורפה כנספח ג לכתב התביעה בהליך 10-135, בעמודים 31-33 להודעת התובע), ובשנת 2010, על פי חוות דעת גלאור מיום 1.9.2010 (נספח טז לכתב התביעה בהליך 10-135, עמוד 101 להודעת התובע, וכן כעולה מחוות דעת המהנדס אדלר מיום 5.1.2011 נספח יח לאותה תביעה, בעמוד 123 להודעת התובע). מחוות הדעת של המהנדס גלאור מיום 1.9.2014 שצורפה לכתב התביעה נשוא הליך זה לא עולה שמדובר בליקויים חדשים או כאלו שהחמירו כתוצאה מרטיבות חריגה בשנת 2014. אזכיר כי התובע לא הזמין את המומחה להיחקר על חוות דעתו, כך שמשקלה נמוך, אולם יש משקל גם לעובדה שהתובע בחר להסתמך על דבריו הוא, אף שאינו מומחה, בדבר החמרת הליקויים לטענתו בשל רטיבות חריגה בשנת 2014, אף שנעזר במומחה לפני שתיקן את הליקויים, כאשר חוות דעת אותו מומחה אינה תומכת בדברי התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. שלישית, העובדה שכבר בשנת 2010 התובע נקט בהליך בגין אותם ליקויים ברכוש המשותף, ולא עולה כי פעל לבקש סעד זמני באותו הליך, מחזקת את המסקנה כי התובע לא ראה בליקוי האמור ככזה שאי ביצוע התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו לעשות שימוש בדירתו, שכן כאמור ידע על הליקוי לכל המאוחר עוד בתחילת שנת 2013, למעלה משנה וחצי לפני שביצע את התיקונים, כעולה מחוות הדעת של המהנדס גלאור שהגיש בהליך 13-09-46274. ובנוסף בדומה לאמור לעיל, התובע לא הוכיח כי התיקון האמור שבוצע מטעמו ברכוש המשותף הוא שהביא לפתרון הקשיים הנטענים בתוך דירתו, תוך שמדברי התובע בחקירתו עלה כי הקושי המרכזי היה בפתיחת הדלתות (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 6.3.2024 עמוד 7 שורות 40-32) שעה שעולה שבוצעו עבודות אחרות בתוך דירתו בנוגע לליקויים האמורים, כגון העבודות שנועדו לאפשר פתיחת הדלתות.

37. רביעית, ספק אם התובע תיקן את הליקוי ברכוש המשותף בצורה נאותה. מחקירתו הנגדית של מר נוראל, אשר ביצע את התיקון מטעם התובע, עלה שעיסוקו העיקרי הוא בתחום האלקטרוניקה, וכי אין לו תעודות בתחום האיטום (פרוטוקול הדיון מיום 6.3.2024 עמוד 2 שורות 50-31, עמוד 4 שורות 49-41). כמו כן, מר נוראל השיב כי אמנם ביצע את האיטום אולם הליקויים עלולים לחזור עד שלא יבוצע חיזוק המבנה ולכן לא יכל להתחייב על התיקונים שביצע (עמוד 4 שורות 35-29).

38. למעשה, מחקירת התובע התרשמתי שהסיבה המרכזית לכך שהחליט להזמין קבלן לביצוע העבודות, היא משום שהבין שקיים קושי לקבל את טענותיו בהליך 46274-09-13 שהתנהל באותה עת, בדבר זכות לקבלת כספים בגין עבודות שביצע לטענתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/244/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעצמו בדירתו, וחשב שאם ייקח קבלן ויקבל אסמכתה לתשלום, יהיה זכאי לתבוע את הסכומים (פרוטוקול הדיון מיום 6.3.2024 עמוד 7 שורות 27-30).

39. מכל האמור עולה שאף אם לא היה קיים מעשה בית דין בענייננו, לא היה התובע זכאי להשבת הסכומים ששילם בגין תיקונים שבוצעו ברכוש המשותף (המהווים רק חלק מהסכומים שבכתב התביעה).

סיום

40. לאור כל האמור לעיל התביעה נדחית.

41. בהתחשב בסכום התביעה, אך גם בהכבדה שנגרמה בשל הצורך לנהל את ההליך עד תומו, התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך של 6,000 ₪, בשל ההרשאה שנתנה לנציגת הנתבעת להמשיך ולפעול מטעמה אף שכבר אינה משמשת כנציגות, אני קובעת כי בנוסף על התובע לשלם לגב' ביהם הוצאות בסך של 1,000 ₪.

ניתן היום, ז' אדר ב תשפ"ד, 17 מרץ 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים